

Nr. 38 Vorlage des Ministerialrats Willuhn für Staatssekretär Lammers. 7. November 1934

R 43 II/237, Bl. 124–126 Original¹

Beginn:

Beginn:

[Abschlußbericht des Untersuchungsausschusses für das Bankwesen, Neuordnung des Kreditwesens]

Der *Untersuchungsausschuß für das Bankwesen* nahm dem Auftrag des Herrn Reichskanzlers gemäß seine Arbeiten im September 1933 auf. Gegen Ende Dezember 1933 waren die Verhandlungen mit Vertretern der Wissenschaft und Wirtschaft beendet². Der Bericht des Ausschusses wird jetzt vorgelegt. Er bringt folgende Feststellungen:

a) *Mängel der Vergangenheit.*

Die Mängel im deutschen Kreditwesen sind weder in seinem Aufbau noch in seinen Formen zu suchen.

Die Kreditkrise des Sommers 1931 ist in erster Linie einem unrichtigen Verhalten der Leitung der Kreditinstitute zur Last zu legen.

Der größte Fehler, der die Kreditkrise des Jahres 1931 auslöste und zuspitzte, war die übermäßige Aufnahme kurzfristiger Auslandskredite. Die politischen Zusammenhänge wurden von den Bankleitern nicht richtig gesehen. Die späteren Konsolidierungsmöglichkeiten wurden überschätzt. Als

¹ Von Lammers angeordnete Vortragsnotiz, zusammengestellt aus dem gedruckten „Bericht des Untersuchungsausschusses für das Bankwesen mit dem Entwurf eines Reichsgesetzes über das Kreditwesen“, den RBkPräs. Schacht am 23. 10. 34 an Hitler m.d.B. gesandt hatte, den Bericht veröffentlichen und den GesEntw., „der bereits die inoffizielle Zustimmung der meisten Ressorts gefunden hat, nunmehr zur offiziellen Beratung der beteiligten Ministerien stellen“ und im Kabinett einbringen zu dürfen; R 43 II/237, Bl. 70–123. Der Abschlußbericht auch überliefert in R 3101/15483, Bl. 196–253; R 2501/6941 und 6942. Zur Veranlassung der Bankenenquete durch Schacht, den Verhandlungen des Ausschusses und den dabei zutage tretenden Gegensätzen s. R 43 II/243, Bl. 58–60, 74–80; allgemein BARKAI, Wirtschaftssystem, S. 161–164; KOPPER S. 93–112; WÄHRUNG UND WIRTSCHAFTS. 298 f. Vgl. auch ARH I/2, Nr. 213 Anm. 28.

² Der Ausschuß hatte sich am 6. 9. 33 konstituiert (DNB-Bericht: R 43 II/243, Bl. 61–64) und vom 21. 11. bis 20. 12. 33 in 28 Sitzungen 123 Sachverständige gehört; instruktive Presse-Slg. zu den erörterten Themen in R 2501/1173. Am 22. 2. 34 war der streng vertraul. erste Entwurf eines „Reichsgesetzes über das Bankwesen“ vorgelegt (R 3101/15480, Bl. 35–65) und danach bis Anfang April in elf Referentenbesprechungen überarbeitet worden (ebd. Bl. 69–190; R 2501/6943, Bl. 238 ff.). Eine Neufassung des Entwurfs, nun schon u.d.T. „Gesetz über das Kreditwesen“, war am 10. 4. 34 fertiggestellt (R 3101/15481, Bl. 2–35) und wurde im Mai/Juni noch geringfügig modifiziert (ebd. Bl. 37ff., 309–351; R 2501/6941). Danach ruhten die Arbeiten, und der Rkei wurde im Juli aus dem RWiM angedeutet, daß von seiner Weiterverfolgung möglicherweise ganz abgesehen werde (R 43 II/243, Bl. 81). Neben der Zäsur infolge Übernahme des RWiM durch Schacht waren für diesen Stillstand insbesondere Querschüsse aus der Partei, die an ihrer Forderung nach Verstaatlichung des gesamten Bankwesens noch immer festhielt, und gegenstehende Ressortinteressen ursächlich (s. u. Anm. 3, 9). Die Sitzung des Untersuchungsausschusses vom 4. 10. 34, mit der der Entwurf nach längerer Pause wieder aufgenommen wurde, eröffnete Schacht mit einer programmatischen Erklärung: Zwar habe die Umsetzung der Enqueteergebnisse bislang hinter dringlicheren Maßnahmen zurückstehen müssen. „Nunmehr sei aber die Beschleunigung der Bankreform im Hinblick auf die *Durchführung und Finanzierung des nationalpolitischen Programms* der Regierung von größter Wichtigkeit. [...] Deutschland müsse unter allen Umständen ein Geld- und Sparwesen aufrecht erhalten, das einen geordneten Ablauf der Dinge und die Aufrechterhaltung des Vertrauens gewährleiste. Daher müßte – und das läge im Auftrage des Führers – *das ganze Geld-, Kredit- und Sparwesen so einheitlich zusammengefaßt werden, daß das nationalpolitische Programm der Regierung nicht an der Desorganisation des Finanzwesens scheitere*. Es handele sich also nicht um die Reorganisation irgendeines Kreditzweiges, auch nicht um die Verwirklichung irgendeiner Theorie, sondern um eine *praktische Ordnung des Geld- und Kreditwesens zwecks Sicherung des Regierungsprogramms*.“ R 3101/15483, Bl. 257–272, hier: 257. Detaillierte Darstellung der Vorgeschichte des KreditwesenG bei KOPPER S. 112–125.

ein schwerer wirtschafts- und kreditpolitischer Fehler hat sich ferner die Einräumung viel zu hoher Kredite an Großfirmen und -konzerne erwiesen. Die Liquidität im deutschen Kreditgewerbe war bereits vor der Krise unzureichend. Das übermäßige Hereinströmen ausländischen Kapitals hat auch die schon bald nach dem Kriege einsetzende Vermehrung von Kreditinstituten weiter gefördert (1913: 34451 (bei einer Bilanzsumme von 49,7 Milliarden Mark); 1932: 40432 (bei einer Bilanzsumme von nur 42,9 Milliarden RM)). Die Ausdehnungstendenzen sind ganz besonders von der öffentlichen Hand ausgegangen. Die Übersetzung hat, verschärft durch den Rückgang der Wirtschaftsumsätze während der Wirtschaftskrise, die Wirtschaftlichkeit der Kreditinstitute in ungünstiger Weise beeinflußt und ihre Betriebsergebnisse in einer Weise geschmälert, daß die Existenz zahlreicher Kreditunternehmungen bedroht wurde. Die Wiedererlangung eines innerlich gesunden und leistungsfähigen Kreditapparates hat zur Voraussetzung, daß seine Wirtschaftlichkeit wiederhergestellt wird.

b) *Grundlagen einer Neuordnung.*

Dem Staat müssen Anleihenmöglichkeiten zur Durchführung seiner Aufgaben zur Verfügung stehen. Das ist aber nur der Fall, wenn ihm die Ersparnisse der Bevölkerung über den Kapitalmarkt zugeführt und anvertraut werden. Die Herstellung eines den Aufgaben des nationalsozialistischen Staates entsprechenden Geld- und Kapitalmarktes muß somit das Kernstück einer jeden Neuordnung sein. Um dieses zu erreichen, ist eine umfassende und die erforderlichen Handhaben bietende gesetzliche Überwachung des Kreditwesens notwendig. Es sind erforderlich:

– 1.

Beaufsichtigung aller Kreditinstitute,

– 2.

Unterwerfung aller Kreditinstitute unter einen Genehmigungszwang.

– 3.

Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität,

– 4.

Trennung von Geldmarkt und Kapitalmarkt und damit Besicherung des Spargeschäfts,

– 5.

Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs,

– 6.

Überwachung des Kreditgeschäfts und weitgehende Publizität,

– 7.

Zweckmäßige Zusammensetzung des Aufsichtsamts.

Ein mit den nötigen Vollmachten auszustattendes Aufsichtsamt für das Kreditwesen wird für die Übereinstimmung der Kreditgebarung der Institute mit der Währungs- und Kreditpolitik des Reichs sowie mit der allgemeinen Wirtschaftspolitik Sorge tragen müssen. Die Erlaubnis zum Betriebe einer Kreditunternehmung soll von bestimmten sachlichen und personellen Voraussetzungen abhängig gemacht werden. Bei der Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität muß von dem Grundsatz ausgegangen werden, daß kurzfristige Einlagen auch kurzfristig auszuleihen sind. Um dem Kreditverkehr die notwendige Sicherheit und Ordnung zu geben, ist es erforderlich, eine Trennung des kurz- und langfristigen Geschäfts durchzuführen. Allen Kreditunternehmungen, die Spareinlagen annehmen, wird auferlegt, diese nur einer Anlage zuzuführen, welche der langfristigen Form von Spareinlagen entspricht, und das Spargeschäft von den übrigen Geschäften auch buchmäßig zu trennen. Zur Sicherstellung eines geordneten Zahlungsverkehrs ist die Abwicklung des gesamten unbaren Zahlungsverkehrs in den Einfluß der Reichsbank einzubeziehen. Der Postscheckverkehr kann von einer besonderen Überwachung ausgenommen werden.

Der Ausschuß hat von einer generellen Empfehlung der Verstaatlichung des Kreditwesens abgesehen³. Er ist der Ansicht, daß, unbeschadet der Stellung der Sparkassen, die private Initiative mit eigener Verantwortlichkeit die zweckmäßigste Organisation der Kreditinstitute darstellt, wenn zugleich durch eine entsprechende Gestaltung der Aufsicht dem Gesamtinteresse rücksichtslose Geltung verschafft wird. Um eine bessere bankmäßige Versorgung der einzelnen Gebiete des Reiches durchzuführen, sollen die vorhandenen Regionalinstitute gefördert und Neugründungen, wenn ihre Lebensfähigkeit gewährleistet erscheint, unterstützt werden. Aus dem gleichen Grunde und unter denselben Voraussetzungen ist auch dem Wiederaufbau des Privatbankierstandes Aufmerksamkeit zu schenken. Zur Hebung der Sicherheit der Kreditinstitute und seiner Gläubiger ist auf eine Besserung des Verhältnisses zwischen Eigenkapital und Fremdkapital hinzuwirken. Es ist eine möglichst breite Verteilung der von einem Geldinstitut gewährten Kredite auf die verschiedensten Geschäftszweige und die Ausschließung allzu hoher Einzelrisiken erforderlich.

Der Personalkredit, insbesondere das kleine Mittelstandsgeschäft, soll durch besondere Prüfungsverfahren bei der Kreditnahme geschützt werden. Eine häufige und regelmäßige Berichterstattung der Kreditinstitute an die Öffentlichkeit soll in Verbindung mit einer ständigen Kontrolle die Sicherheit der Institute erhöhen und das Vertrauen der Einleger und der ganzen Bevölkerung zum Kreditwesen fördern.

Der Erfolg der für die Gesundung des deutschen Kreditwesens vorgesehenen Maßnahmen wird im wesentlichen von der Arbeit des Aufsichtsamts abhängen. Die Sicherstellung des unmittelbaren Einflusses der obersten Führung des Reichs ist notwendig. Ferner ist eine maßgebliche Mitwirkung der Reichsbank und aller beteiligten Reichsressorts erforderlich. Die systematische Erfassung und Ordnung aller im Lande verfügbaren Gelder ist notwendig. Der Präsident des Reichsbankdirektoriums soll Vorsitzender des Aufsichtsamts sein. Die beteiligten Ressorts sollen mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Beschlüsse durch ihre Staatssekretäre vertreten sein. Bei Meinungsverschiedenheiten soll das Reichskabinett entscheiden. Soweit der Bericht.

c) *Entwurf eines Gesetzes über das Kreditwesen.*

Durch das Gesetz soll das Kreditgewerbe aus der Sphäre rein privatwirtschaftlicher Interessenbetätigung herausgehoben werden. Das Kreditgewerbe wird einer straffen und umfassenden Reichsaufsicht unterstellt. Es werden grundsätzlich alle Unternehmungen dieser Aufsicht unterworfen, also auch die Sparkassen. Erlaubnis und Untersagung des Betriebes ist vorgesehen. Eine weitgehende Anzeigepflicht über personelle und geschäftliche Vorgänge soll erfolgen. Es sind Bestimmungen darüber enthalten, daß die Eigenkapitalien der Bankinstitute in einem angemessenen Verhältnis zu den fremden Mitteln stehen müssen. Um die Zurückdrängung berechtigter Kreditbedürfnisse der mittleren und kleineren Unternehmungen zu verhindern, sind Bestimmungen vorge-

³ Im Februar 1934 war mit StS Feder der einzige Verfechter einer Verstaatlichung der Privatbanken auf Betreiben Schachts von den weiteren Sitzungen des Untersuchungsausschusses ausgeschlossen worden, weil er vertrauliche Vorgänge in die Presse lanciert hatte. Dahinter stand der Gegensatz zwischen den öffentl.-rechtl. Kreditinstituten (Sparkassen, ländl. Kreditgenossenschaften, Girozentralen), welche die privaten Großbanken einer unmittelbaren Staatsaufsicht unterstellt wissen wollten, und eben den Privatbanken, die wiederum den Sparkassen das stark angewachsene kurzfristige Kreditgeschäft zu entziehen gedachten. Kennzeichnend für die orthodoxe Parteilinie war das Schreiben des GL Loeper an Heß vom 13. 3. 34, in welchem er die Befürchtung äußerte, „daß es den privaten Großbanken unter Führung des Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht gelingen könnte, die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute [...] mehr und mehr auszuschalten“. Die NSDAP fordere aber unverändert eine Verstaatlichung des Bankwesens, „weil die privaten Geldinstitute einen unheilvollen Einfluß auf das Wirtschaftsleben unseres Volkes ausüben und sich zudem bis auf den heutigen Tag unter jüdischer Führung befinden. Die antikapitalistische Sehnsucht, die den größten Teil unseres Volkes beherrscht, würde es nie verstehen können, wenn die Durchführung des Programmes der nationalsozialistischen Bewegung an diesem entscheidenden Punkte vor dem Widerstande der kapitalistischen Wirtschaftsmächte aufgegeben würde.“ Heß möge sich dafür starkmachen, „daß die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute nicht nur unangetastet bleiben, sondern mit allen Mitteln gefördert werden, die Bankenreform dagegen ausschließlich bei den privaten Geldinstituten angesetzt wird. Die Reform müßte sich dahin erstrecken, daß diese Banken [...] mit sofortiger Wirkung der Oberhoheit und Oberleitung des Reiches unterstellt werden. Die verantwortlichen Leiter aller Banken sollten zu Reichsbeamten ernannt und der Aufsicht und Disziplinargewalt der Reichsregierung unterstellt werden.“ R 43 II/243, Bl. 74 f.

sehen, welche die Gewährung von Großkrediten erschweren. Kreditnahmen der Bankangestellten werden an scharfe Bedingungen geknüpft, um Spekulationen zu verhindern. Die Geschäftsleiter müssen einen Teil der Gewinnanteile usw. einem Haftungsfonds zuführen. Die Kreditinstitute haben eine Barreserve zu halten in einem vom Aufsichtsamt festzusetzenden v. H.-Satz der Verpflichtungen⁴. Überschüsse eines Unternehmens sollen in dem erforderlichen Umfange zur eigenen Kräftigung eingesetzt werden. Eine Verbesserung und Erweiterung der Publizität soll erfolgen durch Einreichung der Bilanzen, Monatsausweise u. dergl. Vorschriften über den Spargelderverkehr sollen die Sparer sichern; Zinsfußregelungen und Kündigungsvorschriften sind vorgesehen. Die Spareinlagen sollen besonders angelegt werden, also Abgrenzung von den kurzfristigen Kassengeldern auch durch besondere Buchführung aus Sicherheitsgründen. Werksparkassen sind bis 31. Dezember 1940 aufzulösen⁵. Viele Firmen sind zusammengebrochen. Die Werkssparer haben ihr Geld verloren. Das Risiko des Werkssparers ist zu groß. Der unbare Zahlungsverkehr soll Kontrollen unterworfen werden. Dieses ist erforderlich zur Steuerung des Kreditwesens.

Das Gesetz regelt die Zusammensetzung und Befugnisse des Aufsichtsrats⁶ und die Stellung des Reichskommissars für das Bankgewerbe⁷. Zwangsmittel und Strafen sind vorgesehen⁸.

d) Strittige Fragen.

In dem Übersendungsschreiben ist mitgeteilt, daß das Ausschußmitglied Staatssekretär Backe mit dem Bericht und dem Gesetzentwurf nicht einverstanden ist. Die Unterstellung der landwirtschaftlichen Kreditgenossenschaften unter die Kontrolle des Aufsichtsamts wird von ihm abgelehnt⁹. Der Sparkassenverband will gleichfalls dieser Kontrolle nicht unterstehen.

Das Aufsichtsamt soll nach dem Gesetzentwurf bei der Reichsbank – nicht beim Reichswirtschaftsministerium – errichtet werden (§ 30)¹⁰. Da die Reichsbank keine politische Behörde ist, muß die Zweckmäßigkeit dieser Regelung besonders geprüft werden insbesondere auch deswegen, weil

⁴ Die Liquiditätsreserven wurden dann für 1935 festgesetzt auf 10% Primärreserve in bar oder Reichsbankdepositen sowie 30% Sekundärreserve in kurzfristigen Handelswechseln und/ oder öffentl. Anleiheobligationen. BARKEI, Wirtschaftssystem, S. 162.

⁵ Das weitere Schicksal der Werksparkassen regelte die 4. DVO zum KreditwesenG vom 31. 5. 37 (RGBl. I S. 608); hierzu R 3101/15484.

⁶ Gemeint wohl das vorgesehene „Aufsichtsamt für das Kreditwesen“, dem der RBkPräs. vorstehen sollte.

⁷ Dieses Reichskommissariat war als Folge der Bankenkrise im Sept. 1931 errichtet worden. Es unterstand dem RWiM und sollte nun dem Aufsichtsamt für das Kreditwesen und damit indirekt der RBk unterstellt werden. RKom. war (und blieb bis Okt. 1939) MD Dr. Friedrich Ernst; vgl. R 43 II/241, Bl. 86–90.

⁸ Durch das Gesetz über Befugnisse des Reichskommissars für das Bankgewerbe vom 7. 8. 33 (RGBl. I S. 577) war dem RKom. bereits eine selbständige Strafbefugnis bis zu 100 000 RM bei Zuwiderhandlungen gegen das Höchstzinsabkommen vom Jan. 1932 eingeräumt worden; R 43 II/ 243, Bl. 4–6. Vgl. hierzu die Presse-Slg. in R 2501/1183.

⁹ Das Begleitschreiben Schachts vom 23. 10. 34 (R 43 II/237, Bl. 70) formulierte: „Herr Staatssekretär Backe möchte es vermeiden, sein Einverständnis zu dem Entwurf zu erklären, um nicht der endgültigen Stellungnahme seines Herrn Ministers im Kabinett vorzugreifen.“ Darré hatte schon mit Schreiben an Hitler vom 24. 4. 34 den sich abzeichnenden Grundsätzen des GesEntw. widersprochen, weil dieser allein der RBk, nicht aber der RReg. und den Ressorts die Aufsicht über die Tätigkeit der Kreditinstitute sichere: „So werden z.B. die besonderen Funktionen, die die öffentlichen Kreditinstitute und die Genossenschaften im Volks- und Wirtschaftsleben zu erfüllen haben, bei den zum großen Teil auf die privaten Banken zugeschnittenen Grundsätzen nicht berücksichtigt; der Eingliederung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens als dienendes Glied des Reichsnährstandes wird nicht Rechnung getragen; die bereits angebaute Entwicklung zu einem der Eigenart der Landwirtschaft angepaßten Personalkredite wird erschwert.“ Die Eingabe Darrés war, nachdem der GesEntw. zu diesem Zeitpunkt noch nicht kabinettreif war, Hitler von Lammers jedoch nicht vorgetragen worden; R 43 II/243, Bl. 77–80. Das REM hatte sich aber fortan aus den Beratungen zurückgezogen und war auch bei der Besprechung über die Wiederaufnahme des GesEntw. vom 4. 10. 34 (o. Anm. 2) nicht vertreten; R 3101/15483, Bl. 258.

¹⁰ § 30 (1) des GesEntw. lautete: „Sämtliche inländische Kreditinstitute und ihre Zweigstellen sowie die Zweigstellen ausländischer Kreditinstitute im Inland unterliegen der Beaufsichtigung durch das bei der Reichsbank errichtete Aufsichtsamt für das Kreditwesen.“

Das Aufsichtsamt trat an die Stelle des Kuratoriums für das Bankgewerbe, das dem RWiM nachgeordnet war. Nach § 30 (2) gehörten ihm an: Der RBkPräs. als Vorsitzender, der RBkVizepräs. als stv. Vorsitzender, ein vom Führer und Reichskanzler zu ernennendes Mitglied (ernannt wurde Wilhelm Keppler) sowie die Staatssekretäre des RFM, RWiM und REM.

das Aufsichtsamt dem Reichskommissar für das Bankwesen Richtlinien für die Durchführung des Gesetzes gibt¹¹.

W[illuhn]

¹¹ Es verblieb bei der Regelung nach § 30. – Am 22. 11. 34 trug Lammers Hitler nach dieser Aufzeichnung vor und teilte dessen Billigung des GesEntw. Schacht am 27. 11. mit; R 43 II/237, Bl. 127 f. Am 30. 11. 34 fand im RWiM eine abschließende Chefbesprechung statt (Hinweis ohne Niederschrift in R 3101/15482, Bl. 32), am selben Tag noch wurde der Entwurf als Kabinettsvorlage eingebracht; R 43 II/237, Bl. 129–169; R 3101/15482. Presse-Slg. zur Veröffentlichung des Abschlußberichts der Bankenquete: R 2501/1183, Bl. 113 ff. Verabschiedung des Gesetzes s. Dok. Nr. 53 P. 18.

Zitierhinweis

Nr. 38 Vorlage des Ministerialrats Willuhn für Staatssekretär Lammers. 7. November 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d038>